

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6186/2540

นาง กัมเจ้ง อรุณ สกุล
เทศบาล เมือง ปากพนัง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

ประเด็นที่โจทก์จำเลยที่ 1 โต้เถียงกันในชั้นฎีกาตามฟ้องและฟ้องแย้งมีว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งหากที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและจำเลยที่ 1 มีอำนาจหน้าที่ครอบครองดูแลรักษาตามกฎหมาย ถ้าโจทก์ชนะคดีย่อมมีผลทำให้โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทประโยชน์ที่โจทก์ได้ตามฟ้องหรือประโยชน์ที่จำเลยที่ 1 ได้ตามฟ้องแย้งย่อมเป็นการปลดเปลื้องทุกข์ที่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ จึงเป็นการพิพาทกันด้วยเรื่องความเป็นเจ้าของแห่งที่พิพาท จึงเป็นคำขอหรือคดีมีทุนทรัพย์ แม้โจทก์จะมีคำขอด้วยว่า ให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนอาคารรुक้าออกไปจากที่พิพาทและห้ามเกี่ยวข้องกับที่ดินหรือจำเลยที่ 1 จะมีคำขอตามฟ้องแย้งด้วยว่า ให้โจทก์รื้อถอนส่วนของอาคารที่รुक้าและออกไปจากที่พิพาทก็ดี ก็เป็นเพียงผลต่อเนื่องในประเด็นหลักเรื่องที่พิพาทเป็นของโจทก์หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพราะเมื่อรับฟ้องได้ว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ จำเลยที่ 1 ก็ต้องรื้อถอนอาคารออกไปในตัวหรือเมื่อรับฟังได้ว่าที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามฟ้องแย้ง โจทก์ก็ต้องรื้อถอนบางส่วนของอาคารที่รुक้าและออกจากที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินไปในตัว คำขอส่วนนี้จึงถือไม่ได้ว่าเป็นคำขอที่ไม่มีทุนทรัพย์แยกต่างหากจากคำขอที่มีทุนทรัพย์ดังกล่าวและเมื่อราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาตามฟ้องหรือตามฟ้องแย้งเป็นจำนวนไม่เกินสองแสนบาท คดี

จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินภายในเส้นสีเขียวกว้าง 6.20 เมตร
ยาว 20.80 เมตร ตามแผนที่สังเขปเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 อยู่ในเขตเทศบาล
ปากพนัง ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งโจทก์ปลูกสร้าง
อาคารชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้องไว้จำนวน 3 คูหา ต่อมาปี 2532 จำเลยที่ 2 ใน
ฐานะนายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ว่าจ้างให้จำเลยที่ 3 ก่อสร้างอาคารตลาด
อเนกประสงค์ลงบนที่ดินถนนสุนอนันต์อันเป็นเขตทางหลวงแผ่นดินจำเลยที่ 3
ทำการในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ก่อสร้างอาคารรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์
ภายในเส้นสีแดงตามแผนที่สังเขปเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 กว้าง 4 เมตร ยาว
20.80 เมตร และทำการก่อสร้าง โดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังประกอบกับแรงสั่น
สะเทือนของเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นเหตุให้กระเบื้องมุงหลังคาของโจทก์
แตกเสียหาย 20 แผ่น เป็นเงิน 1,000 บาท และโครงสร้างอาคารของโจทก์เสียหาย
หลายแห่ง หากซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ทั้ง
ยังเป็นการก่อสร้างอาคารปิดกั้นหน้าอาคารของโจทก์ เป็นเหตุให้ผู้เช่าต้องบอกเลิก
สัญญาเช่า โจทก์จึงขาดประโยชน์จากการให้เช่าอาคารของโจทก์ในอัตราค่าเช่าไม่ต่ำ
กว่าเดือนละ 1,500 บาท ซึ่งนับตั้งแต่โจทก์ทราบการกระทำละเมิดของจำเลยทั้งสาม
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2533 ถึงวันฟ้องเป็นเวลา 11 เดือน เป็นเงิน 16,500 บาท ขอให้
บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินโจทก์ภายในเส้นสี
แดงตามแผนที่สังเขปเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ห้ามมิให้เข้ามาเกี่ยวข้อง และให้

ร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 22,500 บาท แก่โจทก์ กับให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหายอีก เดือนละ 1,500 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การและฟ้องแย้งว่า ที่ดินภายในเส้นสีเขียวกว้าง 6.20 เมตร ยาว 20.80 เมตร ตามแผนที่สังเขปเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 มีใช้ที่ดินของโจทก์ แต่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์และสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันโดยเป็นทางน้ำและที่ขายตลิ่งสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของจำเลยที่ 1 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ว่าจ้างให้จำเลยที่ 3 ก่อสร้างอาคารตลาดอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 18 เมตรลงบนที่ดินของจำเลยที่ 1 โดยมีได้รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์แต่อย่างใด จำเลยที่ 1 และที่ 2 มิได้สั่งการหรือจ้างวานให้จำเลยที่ 3 ปลูกสร้างอาคารรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ตลอดจนขณะลงมือก่อสร้างจำเลยที่ 3 ได้ใช้ความระมัดระวังแล้ว มิได้กระทำให้กระเบื้องมุงหลังคาของโจทก์แตกหักเสียหาย ทั้งไม่ทำให้วัสดุอุปกรณ์โครงสร้างอาคารของโจทก์เสียหายแต่ประการใด จำเลยที่ 1 ขอฟ้องแย้งว่าที่ดินภายในเส้นสีเขียวกว้าง 6.20 เมตร ยาว 20.80 เมตร ตามแผนที่สังเขปเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของจำเลยที่ 1 ตั้งแต่ระหว่างปี 2500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโจทก์ได้นำรุกเข้าไปยึดครองสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าวเพื่อปลูกอาคารไม้เรือนแถว 3 คูหา บนที่ดินนอกจากนี้บางส่วนของตัวอาคารและหลังคาอาคารของโจทก์ยังรุกล้ำเข้ามาในแนวเขตคันหินอันเป็นที่ดินของจำเลยที่ 1 อันเป็นทางน้ำและที่ขายตลิ่งสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันซึ่งรับโอนมาจากกรมทางหลวงเป็นเนื้อที่ 12.10 ตารางเมตร โดยโจทก์ไม่มีอำนาจกระทำได้ ขอให้ยกฟ้องและบังคับให้โจทก์รื้อถอนอาคาร 3 คูหา ที่โจทก์ปลูกสร้างรุกล้ำออกไปจากที่ดินของจำเลยที่ 1 และให้โจทก์พร้อมบริวารออกจากที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของจำเลยที่ 1 รวมทั้งบางส่วนของ

ตัวอาคารและหลังคาอาคารของโจทก์ที่รुकล้ำเข้ามาเป็นเนื้อที่ 12.10 ตารางเมตร ในเขตทางหลวงแผ่นดินที่กรมทางหลวงมอบให้จำเลยที่ 1 ดูแล

จำเลยที่ 3 ให้การว่า ขณะทำการก่อสร้างอาคารตลาดอเนกประสงค์ตามฟ้อง นั้น จำเลยที่ 3 ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างดี และมีได้ก่อสร้างอาคารรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ กระเบื้องหลังคาและโครงสร้างอาคารของโจทก์ไม่เสียหาย โจทก์ไม่ได้ขาดประโยชน์จากการนำอาคารออกให้เช่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์รื้อถอนบางส่วนของตัวอาคารและหลังคาอาคารทั้ง 3 คูหา ของโจทก์ที่รุกล้ำเข้าออกไปจากที่พิพาทเนื้อที่ 12.10 ตารางเมตร ซึ่งจำเลยที่ 1 ครอบครองดูแลรักษาอยู่คำขออื่นตามฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 นอกจากนี้ให้ยกและยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 จำเลยที่ 2 ถึงแก่กรรมนายชัยณรงค์ สวัสดิ์ดินถนาท ทายาทของจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์ภาค 3 อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยก่อนว่า คดีโจทก์ต้องห้ามมิให้ฎีกาหรือไม่ เฉพาะปัญหาในชั้นฎีกาโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินภายในเส้นสีเขียวตามแผนที่สังเขปเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 เนื้อที่กว้าง 6.20 เมตร ยาว 20.80 เมตร

อาคารของจำเลยที่ 1 รุกล้ำเข้าไปในที่ดินดังกล่าวของโจทก์ภายในเส้นสีแดงตามแผนที่สังเขปเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 เนื้อที่กว้าง 4 เมตร ยาว 20.80 เมตร อันเป็นที่พิพาท ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 รื้อถอนอาคารและออกไปจากที่พิพาทกับห้ามเกี่ยวข้อ จำเลยที่ 1 ให้การและฟ้องแย้งว่าที่พิพาทมิใช่ที่ดินของโจทก์ แต่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของจำเลยที่ 1 และบางส่วนของตัวอาคารกับหลังคาอาคารของโจทก์รุกล้ำเข้ามาในแนวเขตคันหินอันเป็นที่ดินของจำเลยที่ 1 ซึ่งรับโอนมาจากการทางหลวงเป็นเนื้อที่ 12.10 ตารางเมตรขอให้ยกฟ้องและบังคับตามฟ้องแย้งให้โจทก์รื้อถอนบางส่วนของตัวอาคารกับหลังคาอาคารของโจทก์ที่รุกล้ำเข้ามาเนื้อที่ 12.10 ตารางเมตรและให้โจทก์กับบริวารออกไปจากที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์ให้ยกฟ้องแย้ง ประเด็นที่โจทก์จำเลยที่ 1 โต้เถียงกันในชั้นฎีกาตามฟ้องและฟ้องแย้งมีว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งหากที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและจำเลยที่ 1 มีอำนาจหน้าที่ครอบครองดูแลรักษาตามกฎหมาย ถ้าโจทก์ชนะคดีย่อมมีผลทำให้โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาท ประโยชน์ที่โจทก์ได้ตามฟ้องหรือประโยชน์ที่จำเลยที่ 1 ได้ตามฟ้องแย้งเป็นการปลดเปลื้องทุกข์ที่อาจคำนวณเป็นราคาสินทรัพย์ได้ จึงเป็นการพิพาทกันด้วยเรื่องความเป็นเจ้าของแห่งที่พิพาท จึงเป็นคำขอหรือคดีมีทุนทรัพย์แม้โจทก์จะมีคำขอด้วยว่าให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนอาคารรุกล้ำออกไปจากที่พิพาทและห้ามเกี่ยวข้อก็ดี หรือจำเลยที่ 1 จะมีคำขอตามฟ้องแย้งด้วยว่า ให้โจทก์รื้อถอนส่วนของอาคารที่รุกล้ำและออกไปจากที่พิพาทก็ดี ก็เป็นเพียงผลต่อเนื่องในประเด็นหลักเรื่องที่พิพาทเป็นของโจทก์หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพราะเมื่อรับฟังได้ว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์จำเลยที่ 1 ก็ต้องรื้อถอนอาคารออกไปในตัว หรือเมื่อรับฟังได้ว่าที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามฟ้องแย้งโจทก์ก็ต้องรื้อถอนบางส่วน of อาคารที่รุกล้ำและออกจากที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินไปในตัว คำขอส่วนนี้จึงถือไม่ได้ว่าเป็นคำขอที่

ไม่มีทุนทรัพย์แยกต่างหากจากคำขอที่มีทุนทรัพย์ดังกล่าว และเมื่อราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาตามฟ้องหรือตามฟ้องแย้งเป็นจำนวน 124,800 บาท กล่าวคือไม่เกินสองแสนบาท คดีจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง โจทก์ฎีกาว่าอาคารและหลังคาอาคารของโจทก์มิได้รูกล้าที่ดินที่อยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 1 นั้น เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติดังกล่าว

พิพากษายกฎีกาของโจทก์ คืบค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาทั้งหมดให้โจทก์

(สมบัติ เดียววิเศษ-จำลอง สุขศิริ-ไสว จันทะศรี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ